ខ. រីឯការទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាល ជាទូទៅគេទទួលស្គាល់តាមពីការទទួលស្គាល់មានលក្ខណៈ យូរអង្វែង ហើយមានលក្ខណៈនិរន្តភាព ចំពោះរដ្ឋាភិបាលវិញគឺមានលក្ខណៈផ្លាស់ប្តូរ តាមរយៈការផុតអាណត្តិដោយ សារការបោះឆ្នោត ឬដោយរដ្ឋប្រហារ ។ ដូច្នេះ នៅពេលរដ្ឋាភិបាលមានការផ្លាស់ប្តូររដ្ឋាភិបាលនោះអាចមានការទទួលស្គាល់ ឬ មិនអាចមានការទទួលស្គាល់ ។

២.២.៥. ការទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាល

លក្ខណៈខុសគ្នារវាងការទទួលស្គាល់រដ្ឋ និងរដ្ឋាភិបាល

ក. ការទទួលស្គាល់រដ្ឋ គឺជាទទួលស្គាល់តាមផ្លូវច្បាប់

ខ. រីឯការទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាល ជាទូទៅគេទទួលស្គាល់តាមពីការទទួលស្គាល់មានលក្ខណៈយូរអង្វែង ហើយមានលក្ខណៈនិរន្តភាពចំពោះរដ្ឋាភិបាលវិញគឺមានលក្ខណៈផ្លាស់ប្តូរ តាមរយៈការផុតអាណត្តិដោយ សារការបោះឆ្នោត ឬដោយរដ្ឋប្រហារ ។ ដូច្នេះ នៅពេលរដ្ឋាភិបាលមានការផ្លាស់ប្តូររដ្ឋាភិបាលនោះអាចមានការទទួលស្គាល់ ឬ មិនអាចមានការទទួលស្គាល់ ។

១. ការទទួលស្គាល់ពួកចលនាឧទ្ទាម

ការទទួលស្គាល់ចលនាពួកឧទ្ទាម ឬក្រុមបះបោរជាទូទៅលុះត្រាតែមានចលនាឧទ្ទាម ឬក្រុមបះបោរមានលក្ខណៈដូចតទៅៈ
ចលនាឧទ្ទាមឬក្រុមបះបោរកាន់កាប់ទឹកដីមួយផ្នែកធំ
ចលនាឧទ្ទាមឬក្រុមបះបោរមានការគាំទ្រពីសំណាក់ប្រជាជនភាគច្រើន
ចលនាឧទ្ទាមឬក្រុមបះបោរមិនមានលក្ខណៈដូចជាចោរព្រៃឬចោរសមុទ្រ
ចលនាឧទ្ទាម ឬក្រុមបះបោរត្រូវមានឆន្ទៈគោរពនូវកាតព្វកិច្ចជាអន្តរជាតិ ឬច្បាប់អន្តរជាតិ

ឧទាហរណ៍ ត្រូវគោរព អនុសញ្ញាទីក្រុងវីយ៉ែន ស្តីពីបែបបទនៃការធ្វើសង្គ្រាមដូចជា

- ✓ មិនប្រើប្រាស់អាវុធមហាយង់ខ្នង ដូចជាឧស្ម័នពុលអាវុធមេរោគ និងអាវុធជីវសាស្ត្រ ហើយនិងអាវុធគីមីអាវុធប្រល័យលោក
- ✓ មិនសម្លាប់មនុស្សចាស់ជរាកុមារា កុមារី ហើយនឹងជនស៊ីវិល ដែលគ្មានអ្វីការពារខ្លួន
- ✓ មិនត្រូវបាញ់ទៅលើរថយន្ត ដែលមានជំនួយមនុស្សធម៌ជាដាច់ខាត

៣. ប្រភពនៃច្បាប់អន្តរជាតិ

រាល់ប្រព័ន្ធនៃនីតិអន្តរជាតិតែងតែមានចរិតលក្ខណៈដោយឡែកៗ និងពិសេសរបស់ខ្លួនហើយហើយចរិតលក្ខណៈរបស់នីតិអន្តរជាតិត្រូវតែមានការទទួលស្គាល់និងមានទម្រង់ជាសកលមួយ។

អាស្រ័យដោយសារទទួលស្គាល់ និងមានទម្រង់ជាសកលនេះហើយទើបយើងត្រូវធ្វើការសិក្សាពិនិត្យ និងស្វែងយល់អំពីប្រភពដែលយើងបានបង្កើតឱ្យមានជានីតិអន្តរជាតិនេះឡើង។

៣.១. លក្ខន្តិកៈនៃតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិ

ចំណុចផ្តើមនៃប្រភពរបស់នីតិអន្តរជាតិគឺមានចែងក្នុងមាត្រា ៣៨ នៃលក្ខន្តិកៈរបស់តុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិក្នុងនោះរួមមានៈ

១. សន្ធិសញ្ញាអនុញ្ញាតអន្តរជាតិនានា ដែលជាទូទៅ និង ដោយឡែកបានបង្កើតច្បាប់នានាដែលទទួលស្គាល់ដោយរដ្ឋស្ថាបនិករដ្ឋទាំងឡាយដែលបានទៅចូលរួមប្រជុំពិភាក្សាបំពេញបន្ថែម នឹងកែតម្រូវលើសេចក្តីព្រាងនីតិអន្តជាតិ ឬ សន្ធិសញ្ញាអន្តជាតិនានា។

២. ទំនៀមទម្លាប់អន្តជាតិ

៣. គោលការណ៍ទូទៅនៃច្បាប់ដែលស្គាល់ដោយអារ្យប្រជាជាតិ

៤. សេចក្តីសម្រេចនានារបស់តុលាកាឬសាលាជំនុំជម្រះ និង កិច្ចការយុត្តិធម៌។ នៅក្នុងមាត្រា ៣៨ នៃលក្ខន្តិកៈនៃតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិ បានចែងថាៈ

ក. រាល់សន្ធិសញ្ញាអនុញ្ញាតអន្តរជាតិដែលមានលក្ខណៈទូទៅ ឬដោយឡែកគឺត្រូវបានរៀបចំឡើងជានីតិវិធីត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយបណ្តារដ្ឋដែលបានតាក់តែងឡើងដោយបណ្តារដ្ឋអធិបតេយ្យនានា។ យើងចោទជា បញ្ហាថាហេតុអ្វីបានជាលក្ខន្តិកៈរបស់តុលាការអន្តរជាតិទទួលស្គាល់ថារាល់សន្ធិសញ្ញាអនុសញ្ញាអន្តរជាតិជាប្រភពនៃនីតិអន្តរជាតិ? ឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរខាងលើនេះយើងត្រូវវិភាគនិងទាញហេតុផលមកបង្ហាញដូចតទៅ។

ទី១រាល់សន្ធិសញ្ញាអនុញ្ញាតកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិឡើយជាទូទៅ គឺជាឯកសារផ្លូវការមួយដែលមានចំណងថាការតព្វកិច្ចខាងផ្លូវច្បាប់ចំពោះរដ្ឋជាហត្ថលេខី។ សន្ធិសញ្ញាឬកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិជា ធម្មតាតែងធ្វើឡើងដោយរដ្ឋពីរ ឬ ច្រើនហើយកាលណារដ្ឋទាំងឡាយបង្កើតរួមគ្នាបានជាសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិរួចហើយនោះកត្តាសំខាន់ គឺត្រូវតែគោរព និងអនុវត្តតាមរបៀបដូចជាច្បាប់មួយយ៉ាងដូច្នេះ ដែរ។

ទី២សន្ធិសញ្ញាឬអនុសញ្ញាទាំងឡាយដែលបានបង្កើតឡើងសុទ្ធតែឈរនៅលើគោលការណ៍នៃនីតិអន្តរជាតិទើបអាចក្លាយទៅ ជាបទដ្ឋានមួយសម្រាប់ការយល់ព្រមទទួលយករបស់រដ្ឋជាតិហត្ថលេខី។

ទី៣សន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិ គឺជាកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិដែលធ្វើឡើងរវាងរដ្ឋនិងរដ្ឋក្នុងទម្រង់លាយលក្ខណ៍អក្សរហើយស្ថិតនៅក្រោមនីតិអន្តរជាតិដោយពុំអាស្រ័យលើចំនួន ឬ នាមករណ៍របស់វា

ឡើយ។ ជាទូទៅសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិអាចមានឈ្មោះច្រើនបែបច្រើនយ៉ាងយោងទៅលើទម្លាប់ប្រវត្តិសាស្ត្រនិងអត្ថន័យខាងផ្លូវច្បាប់របស់ប្រទេសសេនាទាំងនោះដូចជាកតិកាសញ្ញា កតិកាសញ្ញាសង្គមប្រជាជាតិ កិច្ចព្រមព្រៀង កិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីពន្ធដារនឹងពាណិជ្ជកម្ម អនុសញ្ញា លក្ខន្តិកៈទីក្រុងរ៉ូមស្តីពីការបង្កើតតុលាការឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិ

- ពីធីសារដើម្បីកាពាសន្ធិសញ្ញាវប្បធម៌ក្នុងពេលមានព្រឹត្តការណ៍ជម្លោះប្រដាប់អាវុធ ។

ហេតុដូច្នេះហើយទើបសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជា

១. ប្រភពដ៏សំខាន់នៃនីតិអន្តរជាតិ។

២. លិខិតដ៏សំខាន់បំផុតដើម្បីធ្វើឱ្យនីតិអន្តរជាតិសាធារណៈមានការរីកចម្រើនទៅមុខ។

៣.ឯកសារទំនាក់ទំនងដែលមានចរិកច្បាស់លាស់ជាងប្រភពដទៃ(ពីព្រោះសន្ធិសញ្ញាជាទូទៅត្រូវតែធ្វើឡើងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ) ឧទាហរណ៍ៈ នៅក្នុងប្រភពលោកបច្ចុប្បន្ននេះមិនមានទេនៅជិតសញ្ញាកិច្ចព្រមព្រៀង ឬ អនុសញ្ញាដែលបង្កើតឡើងដើម្បីឱ្យរដ្ឋមួយធ្វើការឈ្លានពានទៅលើរដ្ឋអធិបតេយ្យមួយទៀតហើយក៏មិនមែននូវសន្ធិសញ្ញាដែលចែងឱ្យរដ្ឋទាំងឡាយប្រព្រឹត្តអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិឬឧក្រិដ្ឋកម្ម ឬសង្គ្រាម ឬការបំពានទៅលើសិទ្ធិមនុស្ស ប៉ុន្តែគេត្រូវតែបញ្ជាក់ដែរថារាល់សន្ធសញ្ញា ឬកិច្ចព្រមព្រៀងមិនមែនសុទ្ធតែជាប្រភពនៃជីវិត អន្តរជាតិនោះទេ ឧទាហរណ៍ៈសន្ធិសញ្ញាស្តីពីការលុបបំបាតចោលនៅការរើងសអើងប្រឆាំង និង ស្រីភេទ ដែលបង្កើតឡើងនិងបានអនុម័តដោយរដ្ឋចំនួន ១៦៨ គឺប្រភពមួយនៃនីទិអន្តជាតិ ពីព្រោះអនុសញ្ញានេះសំដៅការពារផលប្រយោជន៍ស្ត្រីទូទាំងពិភពលោក។

ទំនៀមទម្លាប់

ប្រភពសំខាន់ទី២នៃនីតិអន្តរជាតិគឺទំនៀមទម្លាប់។នៅមុនសង្រ្គាមលោកលើកទី១ឆ្នាំ១៩១៧-១៩១៨និងលើកទី២ ១៩៣៩-១៩៤៥ ជាពិសេសនៅមុនពេលបង្កើតអង្គការសហប្រជាតិទំនៀមទម្លាប់អន្តរជាតិជាប្រភពសំខាន់ជាងគេនៃនីតិអន្តជាតិសារណៈ។ ទំនៀមទម្លាប់អន្តរជាតិជាភស្តុតាងនៃការអនុវត្តទូទៅ ត្រូវបានប្រជាតិ ច្រើនទទួលស្គាល់ព្រមថាជាច្បាប់។

នីតិអន្តជាតិដែលជាទម្លាប់ សំដៅលើការអនុវត្តន៍ជាក់ស្តែងរបស់រដ្ឋទាំងឡាយ។ ការជាក់ស្តែងរបស់រដ្ឋទាំងមូលមានសេចក្តីថ្លែងការជាផ្លូវការរបស់រដ្ឋ ការតវ៉ាទាមទាររបស់រដ្ឋ សេចក្តីប្រកាសនីតិជាតិ សាលដីការនានា ដោយរួមទាំងកំហុសឆ្គងដែលចេញមកពីសកម្មភាពរបស់រដ្ឋផង ។ នីតិអន្តរជាតិជាទម្លាប់ក៏កើតចេញមកពិការអនុវត្តន៍ជាក់ស្តែងរបស់បណ្តាលអង្គការអន្តរជាតិនានានិង សកម្មភាពបុគ្គលមួយចំនួនផងដែល។ នីតិអន្តជាតិដែលខ្លួនជាទម្លាប់ គឺជាច្បាប់ដែលកំណត់កាតព្វកិច្ចដល់ រដ្ឋនានា ហើយបានកើតឡើងដោយការអនុវត្តន៍ជាក់ស្តែងនានារបស់រដ្ឋ ក្នុងទំនាក់

ទំនងជាមួយគ្នាតាមរយៈទម្លាប់ប្រវត្តសាស្ត្របានក្លាយទៅជាវិធានសម្រាប់ការប្រព្រឹត្តិជាអន្តរជាតិដែលព្រមទទួលយក។ នីតិអន្តរជាតិបានកើតឡើងចេញពីទំនៀមទម្លាប់ គឺជាការអនុវត្តន៍ទូទៅរបស់រដ្ឋទាំងឡាយមដែលប្រកាន់យកថាជាកាតព្វកិច្ចផ្លូវច្បាប់។
មានពីកត្តាដែលទាក់ទិនទៅនិងការបង្កើតនីតិអន្តរជាតិដែលជាទំនៀមទម្លាប់នោះគឺៈ

ក.ការអនុវត្តន៍ជាក់ស្តែងរបស់រដ្ឋនានា។
ខ.ការព្រមទទួលយកនៅការអនុវត្តន៍ជាក់ស្តែងនោះថាជាការព្វកិច្ចទៅតាមផ្លូវច្បាប់។

ក. គោលការណ៍ នៃទំនៀមទម្លាប់អន្តរជាតិ

ទំនៀមទម្លាប់អន្តរជាតិ កកើតឡើងអាស្រ័យដោយគោលការណ៍ដែលជាប្រភព ឬ ជាតុផ្សំនានា ដូចជាៈ

ទី១ ថេរៈវេលាយូរអង្វែង
ទី២ ឯកសណ្ឋាន និងស្ថេរភាព
ទី៣ ឱកាសការណ៍ នៃការអនុវត្តន៍ជាក់ស្តែង
ទី៤ មតិទាំងគំនិតយោបល់អ្នកច្បាប់

ប្រការទាំងនេះទើបមានពាក្យថា ទំនៀមទម្លាប់នៅក្នុងនៃច្បាប់ មិនមែនជាទម្លាប់ ឬ ទង្វើរបស់រដ្ឋមួយតែឯកឯងនោះទេ ប៉ុន្តែទំនៀមទម្លាប់នេះ ជាទម្រង់នៃការទទួលស្គាល់ដ៏ទូលំទូលាយ ហើយត្រូវបានរដ្ឋនានាទទួលស្គាល់ថាមានចរិកជាសាកល និងអន្តរជាតិ។ ហេតុនេះហើយទើបលក្ខន្តិកៈរបស់តុលាអន្តរជាតិបានចែងថា នីតិអន្តរជាតិកើតចេញពីទំនៀមទម្លាប់ដោយសារមូលហេតុដូចទៅៈ

-ទំនៀមទម្លាប់អន្តរជាតិ ជាសកម្មភាពជាក់ស្តែងជាទូទៅ ដែលយកបានក្នុងឋានៈជាច្បាប់មួយ។
-គោលការណ៍ទូទៅនៃច្បាប់ ដែលទទួលស្គាល់ដោយរដ្ឋ ដែលមានអារ្យធម៌

-សេចក្តីសម្រេចនានារបស់តុលាកាឬសាលជុំនុំជម្រះនិងកិច្ចការយុត្តិធម៌។
ទាំងអស់នេះអាចចាត់ទុកថា ជាប្រភពនៃនីតិអន្តឬជាតិ។

ខ. គោលការណ៍ទូទៅនៃនីតិដែលទទួលស្គាល់ដោយអារ្យប្រជាជាតិ

យោងតាមមាត្រាទី៣៨ កថាខណ្ឌទី១ នៃលក្ខន្តិកៈ តុលាការអន្តរជាតិ គោលការណ៍នេះត្រូវទទួលស្គាល់ដោយប្រជាជនមានអារ្យធម៌ ។ ដូច្នេះគោលការណ៍ទូទៅនៃច្បាប់ ជាគោការណ៍ទាំងឡាយដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាទូទៅក្នុងប្រព័ន្ធច្បាប់រដ្ឋទាំងឡាយ។

ឧទាហរណ៍ៈគោលការណ៍គ្មានអាជ្ញាយុកាលចំពោះឃាតករឬការហាមឃាត់មិនឱ្យភាគីមួយធ្វើជាចៅក្រមកាត់ក្តីលើរឿងរបស់ខ្លួលផ្ទាល់ជាដើម។

តុលាការអន្តរជាតិទទួលស្គាល់គោលការណ៍ទូទៅនៃច្បាប់រួមមានៈ

ក. គោលការណ៍សុច្ឆនៈ

ខ. គោលការណ៍ទំនួលខុសត្រូវ

គ. គោលការណ៍នៃបទបញ្ញតិ

ឃ. គោលការណ៍យុត្តិធម៌

ង. គោលការណ៍សភាព និង មនសិការ

ច. គោលការណ៍នេះមានន័យថា សាលដីកាវិនិច្ឆ័យរបស់តុលាការរួមហើយ ត្រូវចប់ដាច់ស្រេច មិនឱ្យភាគីលើកយកមកទៀតនៅក្នុងការវិវាទក្រោយៗដែលទាក់ទងទៅនឹងការទាមទារឬសមអាង ដដែលនៃពាក្យបណ្តឹង។

គ. សេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការឬសាលាក្តីមជ្ឈត្តការនិងកិច្ចការយុត្តិធម៌

សេចក្តីសម្រេចនានារបស់តុលាការឬសាលាជំនុំជម្រះ និងកិច្ចការយុត្តិធម៌តសមរយៈតុលាការ អន្តជាតិក្តី ឬតាមរយៈតុលាការជាតិក្តី គឺជាធាតុដ៏សំខាន់មួយនៃលំនាំបង្កើតឱ្យមាននីតិសហគមន៍អន្តរ ជាតិ ។

ឧទាហរណ៍ៈ សេចក្តីសម្រេចនានារបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ បានបង្កើតនីតិអន្តរជាតិជាទំនៀម ទម្លាប់មួយហើយដែលមានន័យស្មើ និងគោលការណ៍ទូទៅនៃនីតិអន្តរជាតិ។ ជាទូទៅមិនមានបទ បញ្ញត្តិណាដែលតម្រូវឱ្យរដ្ឋទាំងឡាយទទួលស្គាល់តុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិនោះទេ។ ប៉ុន្តែតុលាការ យុត្តិធម៌អន្តរជាតិ ត្រូវទទួលស្គាល់ថា ជាតុលាការកំពូលហើយសាលាវិនិច្ឆ័យ និងអនុសាសន៍របស់ តុលាការនេះ មានកម្រិតខ្ពស់ ទៅលើតុលាការ ឬសាលាជំនុំជម្រះក្តីដទៃទៀត។ តុលាការយុត្តិធម៌អន្តរ ជាតិគឺជាស្ថាប័នច្បាប់ដ៏សំខាន់មួយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ។ រដ្ឋទាំងឡាយទោះបីជាសមាជិកនៃ លក្ខន្តិកៈរបស់តុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិក្តី ឬក៏មិនមែនជាសមាជិកក្តី អាចយករឿងក្តីរបស់ខ្លួនទៅ ដាក់ជំនុំជម្រះបាន។ ប៉ុន្តែមានតែរដ្ឋទេដែលអាចមានវត្តមានជាភាគីនៅចំពោះមុខតុលាការនេះបាន តុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិពុំមានយុត្តាធិការ ដើម្បីវិនិច្ឆ័យទៅលើឧក្រិដ្ឋប្រល័យពូជសាសន៍ ឧក្រិដ្ឋ ប្រឆាំងមនុស្សជាតិ និង បទឧក្រិដ្ឋនៃការឈ្លានពានទេជាពិសេសចំពោះឧក្រិដ្ឋដែលមានលក្ខណៈ ជាបុគ្គល។ សេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិពុំមានលក្ខណៈបង្ខិតបង្ខំទេ ប៉ុន្តែបណ្តារដ្ឋ ទាំងឡាយ បានសន្យានៅក្រោមមាត្រា ៩៤ នៃលក្ខន្តិកៈរបស់តុលាការយុត្តធម៌អន្តរជាតិ ។

ឃ. ការអនុវត្តនៃនីតិអន្តរជាតិ

ការអនុវត្តនីតិអន្តជាតិសម្រាប់ប្រជាជាតិនីមួយៗ មានលក្ខណៈស្មុគស្មាញ មិនដូចការអនុវត្ត ច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសឡើយ។ នៅក្នុងប្រព័ន្ធច្បាប់របស់រដ្ឋ តុលាការមានតួនាទីដ៏សំខាន់នៅក្នុងការជំនុំ